

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת מירב כהן
אליהו רביבו

3694/25/פ

הצעת חוק עובדים זרים (תיקון – תאגיד עובדים זרים מחליפים זמניים), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 1ג 1. בחוק עובדים זרים, התשנ"א–1991¹, בסעיף 1ג, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא :

"(ה) היתר כאמור בסעיף קטן (א) יכול שיינתן לתאגיד המעסיק עובדים זרים בענף הסיעוד למטרת מילוי מקום זמני של עובדי סיעוד בעבודה אצל מעסיקים שהם מטופלים סיעודיים בעלי היתרים להעסקת עובדים זרים לפי סעיף זה."

דברי הסבר

הצעת חוק זו מוגשת לאור האמור בדוח משנת 2022 הצוות הבין-משרדי לבחינת שינוי שיטת העסקה בענף הסיעוד הביתי (להלן – הצוות הבין-משרדי), שהוקם על ידי שרת הפנים, שבו הודגש הצורך לתת מענה לסוגיית העובדים המחליפים, לשם טיפול זמני במטופל סיעודי בתקופות בהם העובד הזר המועסק באופן קבוע נעדר מעבודתו.

נוכח הקושי במציאת עובדים זרים מחליפים שיועסקו אצל מטופלים סיעודיים שעובדיהם יוצאים לחופשת מולדת או לחופשת לידה, כלל הדו"ח המסכם של הצוות הבין-משרדי, שבחן את ההיתכנות למעבר לשיטת העסקת העובדים הזרים בענף הסיעוד באמצעות תאגידים את המלצת יו"ר הצוות הבין-משרדי ולפיה "נדרש לתת מענה לסוגיית העובדים המחליפים, בין היתר, לבחון שילוב ישראלים בעבודת משמרות, לצד בחינת הקצאת מכסת עובדים זרים שישמשו כעובדים מחליפים בין אם ע"י הקמת מאגר דיגיטלי של עובדים היכולים לשמש כמחליפים או לחלופין הקצאת מכסה של עובדים מחליפים בכל תאגיד שיוקם/להקים תאגיד שכל מהותו ותפקידו טיפול בהחלפות של עובדים זרים היוצאים לחופשת מולדת."

מטרת הצעת החוק להגדיל את היצע העובדים הזרים המחליפים לסיעוד, באמצעות הקמת תאגיד שיהא אמון על איתור והעסקת עובדים זרים מתאימים השוהים בישראל כעובדים מחליפים, ונוסף על כך יוכל להביא מחו"ל עובדים זרים שיעסיק לשם עבודה כמחליפים. בכך יועבר הנטל הבירוקרטי הכרוך באיתור, השמה והעסקה של עובד זר מחליף, לתאגיד שכל מהותו ותפקידו יהא עובדים הזרים המחליפים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"א בתמוז התשפ"ג (10.07.2023)

¹ ס"ח תשנ"א, עמ' 112.